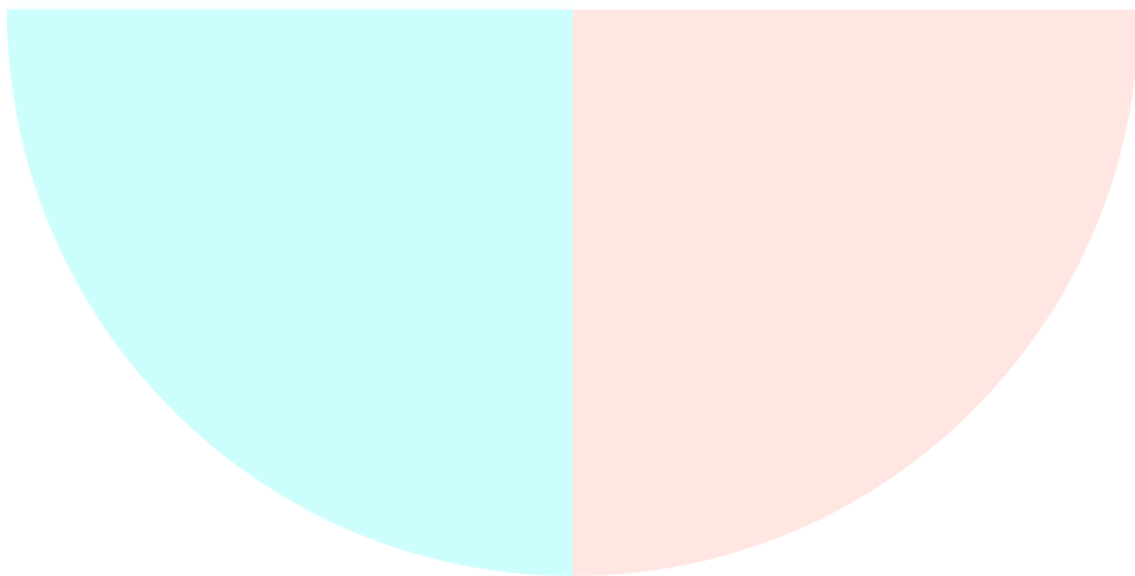


Bloque 1 - Tema 4

test 1

LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. LA AGENDA 2030 Y
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

1. **Las disposiciones de la Ley 19/2013 se aplican a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en el artículo 2 de la misma sea:**
 - a) Inferior al 50 por 100.
 - b) Igual o superior al 50 por 100.
 - c) Superior al 50 por 100.
 - d) Superior al 75 por 100.
2. **En el caso de que la información pública a la que se refiera la solicitud de acceso pueda afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, la Ley 19/2013 obliga a concederles un plazo de:**
 - a) 15 días para que puedan formular alegaciones.
 - b) 10 días para que puedan formular alegaciones.
 - c) 15 días para que soliciten que se les considere interesados en el procedimiento.
 - d) 10 días para que puedan oponerse a la tramitación del procedimiento.
3. **El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con la Ley 19/2013, es nombrado por un período de:**
 - a) 4 años, no renovable.
 - b) 5 años, renovable.
 - c) 4 años, renovable una sola vez.
 - d) 5 años, no renovable.
4. **Cuando las infracciones de las normas de buen gobierno puedan ser constitutivas de delito, la Ley 19/2013:**
 - a) Obliga a la Administración a poner los hechos en conocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
 - b) Obliga a la Administración a poner los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado.
 - c) Faculta a la Administración para continuar con la tramitación del procedimiento aunque no haya sido resuelto el proceso penal.
 - d) Permite a la Administración poner los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado.
5. **La Ley 19/2013 establece la obligatoriedad por parte de las Administraciones Públicas de publicar las circulares en la medida en que:**
 - a) Impliquen una aplicación no prevista en la normativa vigente.
 - b) Tengan efectos jurídicos.
 - c) Supongan una modificación de la normativa vigente.
 - d) No produzcan efectos jurídicos.

6. A efectos de la aplicación de las normas de buen gobierno de la Ley 19/2013, ésta considera altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de:
- a) La normativa en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
 - b) La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
 - c) La normativa en materia de conflictos de intereses.
 - d) La Ley del Gobierno y su normativa de desarrollo.
7. Según la Ley 19/2013 se considera una infracción disciplinaria grave en la que pueden incurrir los altos cargos de la Administración General del Estado:
- a) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
 - b) La incorrección con los superiores.
 - c) La prevalencia de su condición para obtener un beneficio indebido.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
8. La Ley 19/2013 atribuye el control del cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones en materia de publicidad activa a:
- a) La Intervención General de la Administración General del Estado.
 - b) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
 - c) El Consejo de Estado.
 - d) Las Inspecciones Generales de Servicios.
9. El plazo de prescripción de las infracciones muy graves previstas en el Título II de la Ley 19/2013 es de:
- a) 6 años.
 - b) 4 años.
 - c) 3 años.
 - d) 5 años.
10. Cuando la información solicitada contenga datos especialmente protegidos a los que se refiere la normativa en materia de protección de datos, la Ley 19/2013 dispone que:
- a) Se podrá autorizar el acceso con el consentimiento expreso o tácito del afectado.
 - b) No se podrá autorizar el acceso.
 - c) Se podrá autorizar el acceso con el consentimiento expreso y por escrito del afectado.
 - d) Se deberá autorizar el acceso con el consentimiento expreso, escrito o verbal, del interesado.
11. El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se aprobará, por exigencia de la Ley 19/2013, mediante:
- a) Orden Ministerial.
 - b) Real Decreto del Consejo de Ministros.
 - c) Resolución de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
 - d) Real Decreto del Presidente del Gobierno.

12. Según la Ley 19/2013, ¿qué incluirá el Portal de Transparencia?

- a) Incluirá información relativa a las rentas patrimoniales de los responsables públicos.
- b) La información de la Administración General del Estado cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
- c) Información actualizada diariamente sobre los contratos públicos.
- d) La información detallada de actuaciones presupuestarias con dinero público.

13. La Ley 19/2013 tiene por objeto:

- a) Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública.
- b) Garantizar el derecho de acceso a la información.
- c) Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

14. España entró a formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) en:

- a) 2009.
- b) 2010.
- c) 2011.
- d) 2012.

15. El Gobierno Abierto se sustenta en una serie de principios informadores, entre los cuales NO se encuentra:

- a) Reutilización.
- b) Colaboración.
- c) Rendición de cuentas.
- d) Transparencia.

16. En relación al Foro de Gobierno Abierto, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Es un espacio de diálogo y colaboración.
- b) La sociedad civil está representada.
- c) El Foro actúa en Pleno, Comisión Permanente y grupos de trabajo.
- d) El Foro se crea como compromiso del II Plan de Gobierno Abierto en España.

17. ¿Cuál de los siguientes NO es un grupo de trabajo del Foro de Gobierno Abierto?

- a) De Colaboración y Participación.
- b) De Ética y Reutilización de Datos.
- c) De Transparencia y Rendición de Cuentas.
- d) De Formación y Sensibilización.

18. La Agenda 2030 gira entorno a cinco ejes. Señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Alianzas.
- b) Prosperidad.
- c) Paz.
- d) Medio ambiente.

19. NO forma parte de la estructura de gobernanza la Agenda 2030:

- a) Alto Comisionado para la Agenda 2030.
- b) Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030.
- c) Conferencia Sectorial para la Agenda 2030.
- d) Consejo de Desarrollo Sostenible.

20. La Agenda 2030 plantea:

- a) 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas.
- b) 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 168 metas.
- c) 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas.
- d) 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 168 metas.

21. ¿Cuál de los siguientes NO es un Objetivo de Desarrollo Sostenible?

- a) Acción por el clima.
- b) Ciudades y comunidades sostenibles.
- c) Trabajo digno y crecimiento económico.
- d) Vida submarina.

22. Los principios técnicos a los que deberá adecuarse la información publicada en el Portal de la Transparencia, de conformidad con la Ley 19/2013, son:

- a) Integridad, accesibilidad e interoperabilidad.
- b) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
- c) Interoperabilidad, autenticidad e interconexión.
- d) Accesibilidad, confidencialidad e interoperabilidad.

23. NO forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen gobierno, según el art. 36 de la Ley 19/2013:

- a) Un representante de la Administración de las Comunidades Autónomas.
- b) Un representante del Consejo de Estado.
- c) Un miembro del Gobierno.
- d) Ninguno forma parte.

24. Señale la respuesta correcta respecto al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de conformidad con el art. 37 de la Ley 19/2013:

- a) Será nombrado por un período no renovable de cuatro años mediante Real Decreto.
- b) Las Cortes Generales a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberán refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación.
- c) Cesará en su cargo por separación acordada por el Gobierno entre otros motivos.
- d) Todas las respuestas son correctas.

25. Según la Ley 19/2013, la intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas:

- a) No constituye infracción ni es motivo de invalidez del acto realizado.
- b) Es una infracción grave.
- c) Es una infracción muy grave.
- d) Es una infracción leve.

26. De acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, NO está prevista en la ley como infracción:

- a) La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.
- b) La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.
- c) La comisión de una infracción muy grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.
- d) Todas las respuestas anteriores están previstas.

27. La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Es preceptiva antes de acudir a la vía contencioso-administrativa.
- b) Puede emplearse o interponer el recurso de reposición (alternativamente) antes de acudir a la vía contenciosa.
- c) Tendrá la consideración de sustitutiva del recurso administrativo aplicable y de uso potestativo antes de acudir a la vía contenciosa.
- d) Tendrá la consideración de sustitutiva del recurso administrativo aplicable y de uso preceptivo antes de acudir a la vía contenciosa.

28. El acceso a la información:

- a) Se realizará exclusivamente por vía electrónica.
- b) Se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible.
- c) Se realizará a través del medio elegido por el solicitante.
- d) Se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio.

29. La resolución del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso:

- a) Será siempre motivada.
- b) Será motivada solo si deniega el acceso.
- c) Será motivada si se concede el acceso con oposición de un tercero o concede un acceso parcial, entre otros motivos.
- d) Nunca habrá de motivarse.

30. Establece el art. 20 de la Ley 19/2013, que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso:

- a) Tendrá la consideración de infracción leve.
- b) Tendrá la consideración de infracción muy grave.
- c) Tendrá la consideración de infracción grave.
- d) Constituye una infracción grave solo si el incumplimiento es reiterado.

31. El derecho de acceso a la información pública está previsto en el artículo:

- a) 105.a) de la Constitución.
- b) 105.b) de la Constitución.
- c) 105.c) de la Constitución.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

32. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio técnico recogido en el art. 11 de la Ley 19/2013?

- a) Reutilización.
- b) Interoperabilidad.
- c) Transversalidad.
- d) Accesibilidad.

33. ¿Cómo se define el Gobierno Abierto?

- a) Conjunto de mecanismos que contribuyen a la democracia y buen gobierno.
- b) Conjunto de mecanismos que contribuyen a la gobernanza pública y buen gobierno.
- c) Conjunto de mecanismos que contribuyen a la transparencia y buen gobierno.
- d) Gobierno elegido democráticamente y disponible los 365 días del año.

34. ¿En qué pilares se basa el Gobierno Abierto?

- a) Transparencia, participación y colaboración.
- b) Transparencia, colaboración y cooperación.
- c) Transparencia, participación y coordinación.
- d) Transparencia, colaboración e investigación y desarrollo e innovación (I+D+i).

35.Cuál de los siguientes NO forma parte de los principios informadores del Gobierno Abierto:

- a) Rendición de cuentas.
- b) Transparencia.
- c) Datos públicos abiertos.
- d) Colaboración.

36. Respecto a la participación, señale la respuesta correcta:

- a) Es sinónimo de ciudadanía inactiva.
- b) Prescinde de las contribuciones de los ciudadanos.
- c) Se basa en involucrar al público sin tener en cuenta sus aportaciones.
- d) Se basa en involucrar al público y tener en cuenta sus aportaciones.

37. ¿Cómo se denomina el mecanismo de evaluación del avance de cada gobierno en sus compromisos?

- a) Autoridad Independiente de Evaluación.
- b) Autoridad Independiente de Control.
- c) Mecanismo Independiente de Evaluación.
- d) Mecanismo Independiente de Control.

38. ¿Cuál es el actual Plan de Gobierno Abierto en España?

- a) II Plan.
- b) III Plan.
- c) IV Plan.
- d) V Plan.

39. Respecto a los objetivos del actual Plan de Acción de Gobierno Abierto en España, ¿cuál forma parte de ellos?

- a) Gobernanza digital e inteligencia artificial.
- b) Potenciar mecanismos de participación y dialogo con la sociedad civil.
- c) Asegurar la cooperación interadministrativa.
- d) Fortalecer los cimientos del Gobierno Abierto.

40. El actual Plan de Acción de Gobierno Abierto en España, se compone de:

- a) 7 compromisos.
- b) 8 compromisos.
- c) 9 compromisos.
- d) 10 compromisos.

41.Cuál de los siguientes es un compromiso del actual Plan de Gobierno Abierto:

- a) Estado abierto.
- b) Sostenibilidad.
- c) Confianza.
- d) Eficacia.

42. Respecto a los Planes de Gobierno Abierto en España, señale la opción correcta:

- a) Son una obligación constitucional.
- b) Su elaboración es un compromiso adquirido por nuestro país al participar en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
- c) Son normas reglamentarias que dan cumplimiento a los objetivos de transparencia y buen gobierno de la Ley 19/2013.
- d) Se han aprobado seis Plan de Gobierno Abierto en España.

- 43. Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados, es una de las metas incluidas en:**
- a) El ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.
 - b) El ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
 - c) El ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
 - d) El ODS 1. Fin de la pobreza.
- 44. Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional, es una de las metas incluidas en:**
- a) El ODS 12. Producción y consumo responsables.
 - b) El ODS 10. Reducción de desigualdades.
 - c) El ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
 - d) El ODS 1. Fin de la pobreza.
- 45. Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles, es una de las metas incluidas en:**
- a) El ODS 7. Energía asequible y no contaminante.
 - b) El ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
 - c) El ODS 4. Educación de calidad.
 - d) El ODS 12. Producción y consumo responsables.
- 46. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿se debe tener en cuenta la condición del solicitante de la información a la hora de acceder a la información pública?**
- a) Dependiendo de la condición del solicitante se podrá aceptar o denegar el acceso a la información pública.
 - b) Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española de 1978.
 - c) Salvo en lo que afecte a la seguridad y la defensa no hay limitaciones del derecho de acceso.
 - d) No hay limitaciones del derecho de acceso en base al artículo 14 de la Constitución Española de 1978.

47. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿han de publicarse sólo los contratos públicos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) Han de publicarse todos los contratos, públicos y privados sin limitación alguna.
- b) Han de publicarse los contratos públicos y privados con la limitación establecida en los artículos 14 y 15 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- c) Los contratos privados de la Administración General del Estado no se publican.
- d) Han de publicarse sólo los contratos públicos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público.

48. Según el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿qué se entiende por los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones?

- a) Publicidad activa.
- b) Información pública.
- c) Transparencia activa.
- d) Información institucional.

49. Según lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las solicitudes que se refieran a información de publicación general:

- a) Se remitirán al lugar o lugares de dicha publicación.
- b) Se inadmitirán a trámite.
- c) Se desestimarán.
- d) Se archivarán.

50. El tercer compromiso del vigente Plan de Gobierno Abierto está dedicado a la:

- a) Transparencia.
- b) Rendición de cuentas.
- c) Integridad y rendición de cuentas.
- d) Participación.

SOLUCIONES

1. C	26. C
2. A	27. C
3. D	28. D
4. B	29. C
5. B	30. D
6. C	31. B
7. A	32. C
8. B	33. B
9. D	34. A
10. C	35. C
11. B	36. D
12. B	37. C
13. D	38. D
14. C	39. A
15. A	40. D
16. D	41. A
17. B	42. B
18. D	43. A
19. A	44. B
20. A	45. D
21. C	46. B
22. B	47. A
23. D	48. B
24. C	49. B
25. B	50. C